

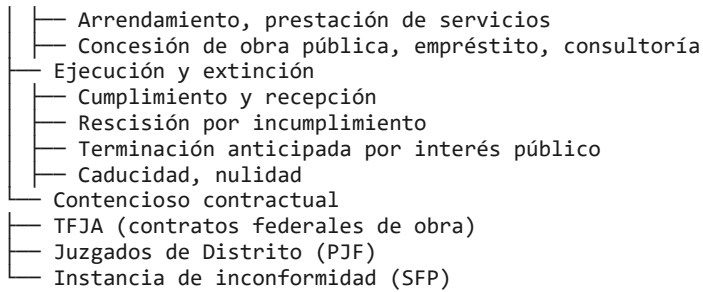
UNIDAD 8. EL CONTRATO ADMINISTRATIVO

UNIDAD 8

EL CONTRATO ADMINISTRATIVO

Mapa conceptual

- El Contrato Administrativo
 - Concepto y naturaleza
 - Acuerdo de voluntades AP + particular
 - Régimen exorbitante del derecho privado
 - Debate: corriente negativa (Mayer, Duguit) vs. positiva (Jèze, Fraga, Bielsa)
 - Criterios de identificación
 - Subjetivo: una parte es la AP
 - Formal: licitación previa
 - Cláusulas exorbitantes (Vedel)
 - Teleológico: finalidad de interés público
 - Mixto: integrador
 - Caracteres esenciales
 - Bilateralidad (sinalagmático)
 - Desigualdad jurídica de las partes
 - Restricción de la libertad contractual
 - Interés público prevaleciente
 - Régimen exorbitante
 - Principios rectores
 - Legalidad (art. 134 CPEUM)
 - Continuidad del servicio
 - Mutabilidad (ius variandi)
 - Equilibrio financiero: hecho del príncipe / teoría de la imprevisión
 - Elementos
 - Sujetos: AP + particular
 - Consentimiento (restringido)
 - Objeto (lícito, determinado, posible)
 - Forma (escrita)
 - Causa (interés público / lucro)
 - Licitación (requisito procedimental)
 - Procedimientos de contratación
 - Licitación pública (regla general, art. 134 CPEUM)
 - Invitación restringida (excepción)
 - Adjudicación directa (excepción)
 - Cláusulas exorbitantes
 - Inspección y vigilancia
 - Ius variandi
 - Terminación anticipada / rescisión administrativa
 - Garantías y fianzas
 - Tipos
 - Obra pública, suministro, adquisiciones



Objetivos de aprendizaje

- **Comprender:** el concepto y naturaleza del contrato administrativo como categoría autónoma del derecho público, distinguiéndolo del contrato civil y del acto administrativo unilateral.
- **Identificar:** los criterios doctrinales para diferenciar el contrato administrativo de otras figuras afines, con énfasis en las cláusulas exorbitantes y el criterio mixto.
- **Analizar:** los principios rectores de la contratación pública: legalidad, continuidad, mutabilidad y equilibrio financiero, explicando su fundamento constitucional y legal.
- **Explicar:** los procedimientos de contratación (licitación pública, invitación restringida y adjudicación directa) conforme al artículo 134 de la CPEUM y las leyes reglamentarias.
- **Evaluar:** las cláusulas exorbitantes como notas distintivas del contrato administrativo y su impacto en la relación contractual.
- **Distinguir:** los principales tipos de contratos administrativos y sus características.
- **Aplicar:** la teoría del equilibrio financiero (hecho del príncipe e imprevisión) a casos concretos.

Competencias a desarrollar

- **Interpretación normativa:** Capacidad para identificar y aplicar el marco jurídico de la contratación pública (art. 134 CPEUM, LAASSP, LOPSRM, LFPRH).
- **Análisis contractual:** Habilidad para distinguir las cláusulas exorbitantes del contrato administrativo y evaluar su legalidad y proporcionalidad.
- **Argumentación jurídica:** Aptitud para fundar pretensiones de equilibrio financiero en contratos administrativos (hecho del príncipe, imprevisión).
- **Pensamiento crítico:** Competencia para evaluar el debate doctrinal sobre la existencia del contrato administrativo como categoría autónoma.

El debate sobre la existencia del contrato administrativo

La existencia del contrato administrativo como categoría jurídica autónoma ha sido objeto de un debate doctrinal que se remonta al siglo XIX.

Corriente negativa. Encabezada por Otto Mayer, Fritz Fleiner y León Duguit, sostiene que no existe una categoría especial de contratos administrativos. Para estos autores, los supuestos contratos administrativos son actos administrativos unilaterales o simples contratos civiles celebrados por la administración.

Corriente positiva. Sostenida por Gaston Jèze, Marcel Waline, Rafael Bielsa y Gabino Fraga, afirma la existencia de una categoría autónoma caracterizada por: a) ser celebrados por la administración pública con

un particular; b) perseguir una finalidad de interés público; c) estar sometidos a un régimen jurídico de derecho público; d) contener cláusulas exorbitantes del derecho privado; y e) implicar una subordinación del particular a la administración (Fernández Ruiz, Edo. Méx., Cap. XII, p. 200). Esta corriente es mayoritaria en la doctrina mexicana contemporánea.

Definición: Definición

El Diccionario de Rafael Martínez define el contrato administrativo como «el acuerdo de voluntades de la administración pública y un particular, dirigido a crear o transmitir derechos y obligaciones, que se rige —en primer término— por normas de derecho público» (Martínez Morales, Diccionario, voz «Contratos administrativos», p. 109).

Definición: Definición

Fernández Ruiz ofrece una definición más elaborada: «El contrato administrativo es el acuerdo de dos o más personas, de las cuales una es órgano del poder público en ejercicio de función administrativa, para crear, transferir, modificar o extinguir obligaciones patrimoniales, en aras del interés público, con sujeción a un régimen exorbitante del derecho ordinario» (Fernández Ruiz, Edo. Méx., Cap. XII, p. 203).

Criterios para identificar el contrato administrativo

- a) **Criterio subjetivo u orgánico.** Un contrato es administrativo cuando una de las partes es la administración pública. Es el criterio más simple pero también el más insuficiente.
- b) **Criterio de la jurisdicción.** Serán administrativos los contratos cuyo conocimiento corresponde a tribunales contencioso-administrativos.
- c) **Criterio formal.** Atiende a las formalidades de celebración: licitación pública, invitación restringida o adjudicación directa.
- d) **Criterio de las cláusulas exorbitantes.** Es el criterio más aceptado. Las cláusulas exorbitantes son, según la definición clásica de Vedel, «estipulaciones cuyo objeto es conferir a las partes derechos u obligaciones ajenos por su naturaleza a los que son susceptibles de ser libremente consentidos por una persona en el marco de las leyes civiles o comerciales» (citado en Martínez Morales, 2o Curso, Tema XX, p. 136).
- e) **Criterio teleológico.** Atiende a la finalidad del contrato.
- f) **Criterio legal.** Serán administrativos los contratos que la ley califique como tales.
- g) **Criterio mixto.** Fernández Ruiz propone un criterio integrador: son contratos administrativos «aquellos en los que una de las partes es persona de derecho público en ejercicio de función administrativa, con formalidades especiales y posible contenido de cláusulas exorbitantes del derecho privado, destinados a la satisfacción del interés público» (Fernández Ruiz, Edo. Méx., Cap. XII, p. 203).

Caracteres esenciales del contrato administrativo

- a) **Juridicidad.** Es un acto jurídico que crea, modifica, transmite o extingue derechos y obligaciones.
- b) **Bilateralidad o sinalagmaticidad.** Es un acuerdo de voluntades que genera obligaciones recíprocas.
- c) **Desigualdad jurídica de las partes.** Es el carácter más distintivo. La administración goza de prerrogativas exorbitantes.

d) **Restricción de la libertad contractual.** La administración debe sujetarse al procedimiento de licitación y a las bases previamente establecidas. Hamdan Amad describe estos contratos como «contratos de adhesión» (Hamdan, Tema XII, p. 151).

e) **Interés público prevaleciente.** Justifica las prerrogativas de la administración.

f) **Régimen jurídico exorbitante.** El contrato se rige por normas de derecho público que otorgan a la administración facultades que no existen en el derecho privado.

Principios rectores de la contratación administrativa

a) **Principio de legalidad.** El artículo 134 de la CPEUM es la norma rectora: los recursos económicos se administrarán «con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez».

b) **Principio de continuidad.** La ejecución del contrato no debe interrumpirse.

c) **Principio de mutabilidad (ius variandi).** La administración puede modificar unilateralmente las cláusulas del contrato en aras del interés público. Hamdan Amad lo define como «el derecho permanente e irrenunciable del Estado de modificar el objeto o contenido del contrato por razones de interés público» (Hamdan, Tema XII, p. 155).

d) **Principio del equilibrio financiero.** Es el contrapeso del ius variandi. Opera a través de dos figuras:

- **Hecho del príncipe:** alteración provocada por decisiones de la autoridad contratante en ejercicio de sus atribuciones como autoridad pública, que ocasionan un perjuicio real, cierto, directo y especial al contratista. El efecto es la indemnización integral.
- **Teoría de la imprevisión (rebus sic stantibus):** se aplica cuando ocurren acontecimientos extraordinarios, imprevisibles y ajenos a las partes, que alteran sustancialmente la economía del contrato. La administración debe cubrir los aumentos para restablecer el equilibrio.

Elementos del contrato administrativo

a) **Sujetos.** Intervienen dos partes: la administración pública y el particular.

b) **Consentimiento.** No es libre: va precedido de requisitos legales, como la licitación pública.

c) **Objeto.** Debe ser determinado o determinable, lícito, idóneo y viable.

d) **Forma.** Debe constar por escrito (ad solemnitatem).

e) **Causa o motivo.** Desde la perspectiva del particular es el lucro; desde la administración, el interés público.

f) **Licitación.** Requisito procedimental previo; su omisión vicia el contrato de nulidad.

Los procedimientos de contratación: la licitación pública

El artículo 134 de la CPEUM establece la licitación pública como la regla general. La licitación pública es un procedimiento administrativo de varias etapas para seleccionar la mejor oferta en precio y calidad.

Procedimiento: Convocatoria publicada en el DOF → bases → ofertas en sobre cerrado → apertura pública → adjudicación a la propuesta que asegure las mejores condiciones.

Excepciones a la licitación pública:

- **Invitación restringida:** se invita a un mínimo de tres proveedores. Procede cuando se declaró desierta la licitación, el importe no excede ciertos montos, o existen razones justificadas.
- **Adjudicación directa:** es la excepción extrema. Procede por monto ínfimo, bienes perecederos, proveedor único, situaciones de emergencia, obras de arte.

Las cláusulas exorbitantes

- a) **Facultad de inspección y vigilancia.** La administración puede supervisar permanentemente la ejecución del contrato.
- b) **Ius variandi.** La administración puede modificar las condiciones del contrato por razones de interés público, con obligación de restablecer el equilibrio financiero.
- c) **Terminación anticipada y rescisión administrativa.** La administración puede dar por terminado el contrato anticipadamente o rescindirlo por incumplimiento del contratista, previo derecho de audiencia.
- d) **Garantías y fianzas.** Garantía de anticipo (100%), garantía de cumplimiento (10%), garantía de vicios ocultos y penas convencionales.

Tipos de contratos administrativos

- a) **Contrato de obra pública.** Es el más importante. Se rige por la LOPSRM.
- b) **Contrato de suministro.** La administración contrata con un particular la provisión continua de bienes.
- c) **Contrato de adquisición de bienes muebles.** Compraventa con cláusulas exorbitantes.
- d) **Contrato de arrendamiento.** La administración arrienda bienes para el cumplimiento de sus funciones.
- e) **Contrato de prestación de servicios.** Servicios profesionales, consultoría, asesoría, mantenimiento.
- f) **Contrato de concesión de obra pública.** Acto mixto: obra pública y concesión de explotación.
- g) **Contrato de empréstito público.** Deuda pública contraída por el Estado.
- h) **Contrato de consultoría.** Servicios de expertos para opiniones técnicas o estudios especializados.

Ejecución, modificación y extinción del contrato administrativo

Ejecución. Conforme a las cláusulas pactadas y disposiciones legales. La administración supervisa mediante inspectores o residentes de obra.

Modificación. Debe constar por escrito mediante convenios modificatorios. No puede exceder ciertos porcentajes del monto original (generalmente 25% en obra pública).

Equilibrio financiero durante la ejecución. El contratista puede solicitar: ajuste de costos, ampliación de plazo, indemnización por hecho del príncipe, restablecimiento del equilibrio por imprevisión.

Extinción. Por cumplimiento del objeto, rescisión administrativa, terminación anticipada por interés público, nulidad, caducidad o mutuo acuerdo.

El contencioso contractual

- **TFJA:** conoce de contratos de obra pública federal.
- **Juzgados de Distrito en materia administrativa:** conocen de contratos de los Poderes Legislativo y Judicial y órganos autónomos.
- **Instancia de inconformidad:** ante la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno.
- **Amparo indirecto:** contra resoluciones definitivas del TFJA o juzgados de distrito.

Doctrina comparada

Tema	Martínez Morales (2o Curso)	Jorge Fernández Ruiz (Edo. Méx. 2023)	Fauzi Hamdan Amad (ELD 2015)
------	-----------------------------	---------------------------------------	------------------------------

Concepto	Acuerdo de voluntades AP + particular, regido por normas de derecho público	Acuerdo de dos o más personas, un órgano del poder público en ejercicio de función administrativa, para crear obligaciones patrimoniales en aras del interés público	No hay autonomía de la voluntad; son contratos de adhesión
Criterio identificador	Cláusulas exorbitantes (Vedel). Las ventajas son siempre para el Estado	Criterio mixto: persona de derecho público + función administrativa + formalidades especiales + cláusulas exorbitantes	Exigencia de licitación pública como regla general
Mutabilidad	Límite: equilibrio financiero	El ius variandi es irrenunciable (Ariño Ortiz)	Derecho permanente e irrenunciable del Estado por interés público
Equilibrio financiero	Hecho del príncipe: impuesto que grave nuevas cargas al concesionario	Hecho del príncipe + teoría de la imprevisión (Conferencia de Lima 1947)	Teoría de la imprevisión implícita en todo contrato de tracto sucesivo
Rescisión	El Estado puede rescindir unilateralmente	Ejecución directa de la obra con maquinaria del contratista si abandona	Rescisión unilateral previo derecho de audiencia

Legislación aplicable comentada

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Artículo 134 CPEUM:

«Los recursos económicos de que dispongan la Federación, las entidades federativas, los Municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, se administrarán con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados.» Asimismo, el texto tradicional del precepto —que impone la licitación pública como regla general para adquisiciones, arrendamientos, servicios y obra pública, y que fija las excepciones— se conserva en las disposiciones transitorias del decreto de reforma constitucional de 2024 en materia de austeridad. Base constitucional de toda la contratación pública.

Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (LAASSP)

La LAASSP regula la contratación de adquisiciones, arrendamientos y servicios de la administración pública federal

Consúltense en especial: el ámbito de aplicación; la licitación pública como regla general; las causas de excepción; la invitación a cuando menos tres personas; la adjudicación directa; y el régimen de rescisión administrativa.

Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas (LOPSRM)

La LOPSRM regula la obra pública federal y sus servicios asociados

Consúltense en especial: el ámbito de aplicación; la licitación pública como regla general; las garantías; el ajuste de costos; las causas de rescisión y la terminación anticipada de los contratos.

Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (LFPRH)

La LFPRH establece los principios de disciplina presupuestaria aplicables a toda contratación pública: disciplina, gratuidad, transparencia, evaluación, responsabilidad hacendaria y adecuación

Consúltense en especial las disposiciones sobre erogaciones plurianuales y suficiencia presupuestal.

Esquema de síntesis

1. DEBATE DOCTRINAL

Corriente negativa (Mayer, Fleiner, Duguit): no existe categoría autónoma

Corriente positiva (Jèze, Bielsa, Fraga): sí existe, con régimen exorbitante

2. CRITERIOS DE IDENTIFICACIÓN

Subjetivo / Jurisdicción / Formal / Cláusulas exorbitantes / Teleológico / Legal / Mixto

3. CARACTERES ESENCIALES

Bilateralidad / Desigualdad jurídica / Restricción libertad contractual / Interés público / Régimen exorbitante

4. PRINCIPIOS RECTORES

Legalidad (art. 134 CPEUM) / Continuidad / Mutabilidad (ius variandi) / Equilibrio financiero

└ Hecho del príncipe: decisión de autoridad que afecta el contrato

└ Teoría de la imprevisión: acontecimientos extraordinarios ajenos a las partes

5. PROCEDIMIENTOS DE ADJUDICACIÓN

Licitación pública (regla general) → convocatoria → bases → ofertas → apertura → adjudicación

Invitación restringida (excepción, 3 proveedores mínimo)

Adjudicación directa (excepción extrema)

6. CLÁUSULAS EXORBITANTES

Inspección y vigilancia / Ius variandi / Terminación anticipada / Rescisión administrativa / Garantías

7. TIPOS DE CONTRATOS

Obra pública / Suministro / Adquisiciones / Arrendamiento / Servicios / Concesión / Empréstito / Consultoría

8. EXTINCIÓN

Cumplimiento / Rescisión / Terminación anticipada / Nulidad / Caducidad / Mutuo acuerdo

9. CONTENCIOSO CONTRACTUAL

TFJA / Juzgados de Distrito / Instancia de inconformidad / Amparo indirecto